

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 402/2530 นาย สมคิด ปั้น ห ยา
นาง แต่ง แซ่เฮง หรือลัมภู ทอง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

ในคดีอาญาที่โจทก์ร้องทุกข์กล่าวหาว่าจำเลยบุกรุกที่พิพาทและเข้าเป็นโจทก์
ร่วม ศาลอุทธรณ์พิพากษาถึงที่สุดว่าที่ดินพิพาทยังได้เถียงสิทธิกันอยู่ไม่ทราบแน่ชัด
ว่าเป็นของใคร แม้จำเลยจะเข้าไปไถ่ที่ดินพิพาท ก็ขาดเจตนาบุกรุกจำเลยไม่มีความ
ผิดฐานบุกรุก ดังนี้ ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นของใครข้อเท็จจริงในคำ
พิพากษาคดีอาญาจึงไม่มีผลผูกพันถึงคดีแพ่งซึ่งพิพาทกันภายหลังเกี่ยวกับสิทธิใน
ที่ดินพิพาท.

โจทก์ฟ้องว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยทั้งสองบุกรุกขอให้ขับไล่จำเลย
ทั้งสองออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1
ครอบครองที่ดินพิพาทมาเกินกว่า 1 ปี โจทก์หมดสิทธิที่จะฟ้อง ขอให้เพิกถอนที่ดิน
พิพาทออกจาก น.ส.3 ของโจทก์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ
พิพาทษาขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทและให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2523 โจทก์ร้องทุกข์
กล่าวหาจำเลยทั้งสองต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรีว่า
บุกรุกที่ดินคือที่พิพาทคดีนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษายกฟ้องตามคดีอาญา
หมายเลขแดงที่1633/2523 ซึ่งนายสมคิด ปันหย้า โจทก์ร่วมคดีนั้นได้อุทธรณ์ศาล
อุทธรณ์มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า 'ที่ดินพิพาทนี้ นายสมคิดโจทก์ร่วมกับนางแต่ง แซ่
เฮง จำเลยที่ 1 ยังได้เถียงสิทธิกันอยู่ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นที่ดินของใคร ถึงแม้
จำเลยทั้งสองจะเข้าไปไถ่ที่ดินพิพาท ก็ขาดเจตนาบุกรุก ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสอง
มีความผิดฐานบุกรุก' เมื่อคดีอาญายังไม่ได้วินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นของใคร ที่
จำเลยทั้งสองไม่ผิดฐานบุกรุกนั้นก็เพราะขาดเจตนา ฉะนั้น ข้อเท็จจริงของคำ
พิพากษาคดีอาญาจึงไม่มีผลผูกพันถึงคดีนี้ และฟังว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ คดี
โจทก์ไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ